REF.: Autoriza ejecución de las obras de transmisión del proyecto **"Nuevo Transformador AT/MT en S/E Chacabuco"**, que se indican, de Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

SANTIAGO, 17 de abril de 2025

RESOLUCION EXENTA Nº 190

VISTOS:

a) Lo dispuesto en el artículo 9° letra h) del D.L. N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente la "Comisión", modificado por la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio de Energía;

b) Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e indistintamente la "Ley" o "Ley General de Servicios Eléctricos", en particular, lo establecido en su artículo 102°;

c) Lo establecido en el Decreto Supremo N° 37 del Ministerio de Energía, de 06 de mayo de 2019, publicado en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2021, que "Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión", en adelante, el "Reglamento";

d) Lo establecido en el Decreto Supremo N° 10 del Ministerio de Energía, de 1 de febrero de 2019, publicado en el Diario Oficial el 13 de junio de 2020, que "Aprueba Reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración de las Instalaciones de Transmisión", en adelante, el "Decreto N° 10";

e) Lo solicitado por Sociedad Transmisora Metropolitana S.A., en adelante "STM", al Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante e indistintamente el "Coordinador", mediante Carta N° 1561030, de 15 de noviembre de 2024, en adelante "Carta N° 1561030";

f) Lo informado por el Coordinador a la Comisión, mediante carta DE 00648-25, de 31 de enero de 2025, en adelante, "Carta DE 00648-25";

g) Lo solicitado por la Comisión a STM, mediante Oficio Ordinario N° 195, de 25 de marzo de 2025, en adelante, "Oficio Ordinario N° 195";

h) Lo solicitado por STM a la Comisión, mediante Carta N° 1565992, de 31 de marzo de 2025, en adelante "Carta N° 1565992";

i) Lo autorizado por la Comisión a STM, mediante Oficio Ordinario N° 243, de 03 de abril de 2025, en adelante "Oficio Ordinario N° 243";

j) Lo informado por STM a la Comisión, mediante Carta N° 1566155, de 04 de abril de 2025, en adelante "Carta N° 1566155";

k) Lo dispuesto en el Decreto N°12A, de 21 de noviembre de 2022, del Ministerio de Energía, que Nombra a don Marco Antonio Mancilla Ayancán en el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía; y

l) Lo señalado en la Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1) Que, mediante Carta N° 1561030, de 15 de noviembre de 2024, STM sometió a evaluación del Coordinador el proyecto "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2" a fin de que la ejecución de las obras de dicho proyecto sea autorizada en conformidad a lo establecido en el artículo 102° de la Ley, en adelante el "Proyecto";

2) Que, de acuerdo a lo informado por STM en la carta singularizada en el considerando anterior, y en su informe adjunto, con título "Estudio de Justificación de Autorización de Obra Urgente Bajo Artículo 102° LGSE Nuevo Transformador para "Data Center Chile 2"", el Proyecto consiste en la ampliación de S/E Chacabuco mediante la instalación de un nuevo transformador AT/MT 110/23 kV 40 MVA, emplazado físicamente dentro de la subestación, con el objetivo de abastecer la demanda del proyecto "Data Center Chile 2", de Ascenty Chile SpA, ubicado en la comuna de Quilicura, provincia de Santiago, Región Metropolitana.

3) Que, STM justifica la ejecución del Proyecto mediante lo establecido en el artículo 102° de la Ley, en la necesidad de asegurar el abastecimiento del consumo del proyecto "Data Center Chile 2" de Ascenty Chile SpA, el cual tendrá una demanda inicial de 1,5 MW el año 2025 y alcanzará una demanda de 20,4 MW al año 2031. Adicionalmente, el Promotor presenta la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Data Center Chile 2", calificada favorablemente el 05 de junio de 2021 por el Servicio de Evaluación Ambiental, mediante Resolución Exenta N° 486/2021, lo cual acredita que el proyecto de consumo inició su tramitación.

4) Que, mediante Carta DE 00648-25, de 31 de enero de 2025, el Coordinador informó a esta Comisión la aprobación del informe presentado por STM relativo a la obra "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", para ser ejecutado en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley, por los motivos que en la misma carta se indican;

5) Que, de acuerdo a lo informado por el Coordinador en la minuta adjunta a la carta singularizada en el considerando anterior, con título: ""Nuevo Transformador para Data Center Chile 2" Aplicación del Artículo 102° - Ley General de Servicios Eléctricos", el Proyecto en cuestión tiene como objetivo dar solución a la conexión de consumos del proyecto "Data Center Chile 2" de Ascenty Chile SpA, ubicado en la comuna de Quilicura, provincia de Santiago, Región Metropolitana, el cual tendrá una demanda inicial de 1,5 MW el año 2025 y alcanzará una demanda de 20,4 MW al año 2031;

6) Que, de acuerdo a lo informado por el Coordinador, las comunicaciones asociadas al proyecto por parte del promotor fueron las siguientes:

a. 20 de noviembre de 2024: El Promotor mediante la Carta N° 1561030, presenta informe por medio del cual promueve el desarrollo del proyecto "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", que permite suministrar energía al proyecto "Data Center Chile 2", mediante la aplicación del artículo 102° de la LGSE.

b. 2 de enero de 2025: El Coordinador mediante la carta DE00029-25, solicita antecedentes adicionales sobre la obra urgente "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2" bajo aplicación del artículo 102°.

c. 16 de enero de 2025: El Promotor mediante la Carta N° 1563137, entrega antecedentes adicionales sobre la obra urgente "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2".

7) Que, en particular, el Coordinador señala en su minuta que la **necesidad** del proyecto "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", se justifica debido a que el requerimiento planteado por el promotor tiene como objetivo asegurar el abastecimiento de la demanda del proyecto "Data Center Chile 2" de Ascenty Chile SpA. El Coordinador afirma que actualmente la S/E Chacabuco carece de la infraestructura de transmisión necesaria para abastecer completamente la proyección de demanda esperada al final del horizonte. Por otro lado, considerando los criterios de confiabilidad requeridos para la operación del proyecto "Data Center Chile 2", se evidencia la incapacidad de abastecer este nuevo consumo desde la S/E Chacabuco, en caso de una falla en uno de los transformadores existentes de dicha subestación;

8) Que, en relación a la **urgencia** de las obras de transmisión, el Coordinador considera que la obra es urgente debido a que, si se opta por el proceso de planificación formal, los plazos asociados para la materialización del proyecto de transmisión no permitirían que esté terminado antes del año 2030, mientras que el suministro se requiere a fines del 2025;

9) Que, en cuanto a la **exclusión** del proceso de planificación de la transmisión, el Coordinador hace presente que el promotor argumenta que este proyecto no fue incluido en los planes de expansión de la transmisión de años anteriores, porque inicialmente Ascenty Chile SpA decidió gestionar su factibilidad a través del régimen de Acceso Abierto. Sin embargo, esta Comisión, mediante el Oficio Ordinario N°414/2024 de 18 de junio de 2024, emitió una respuesta formal confirmando la imposibilidad regulatoria de implementar la solución inicialmente planteada, que consistía en instalar un transformador de uso dedicado dentro de la S/E Chacabuco, ya

que esta constituye una instalación de servicio público de transmisión zonal. Por lo tanto, cualquier aumento en su capacidad solo podría llevarse a cabo a través de su inclusión en un Plan Anual de Expansión de los Sistemas de Transmisión, conforme a los artículos 87° y 91° de la Ley General de Servicios Eléctricos, o mediante una obra urgente, según lo dispuesto en el artículo 102° de la misma ley y en los artículos 38° y siguientes del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión.

10) Que, con el objetivo de contar con los antecedentes necesarios, esta Comisión solicitó a STM, mediante el Oficio Ordinario N° 195, indicar si el patio de alta tensión de la S/E Chacabuco cuenta con más posiciones disponibles para la conexión de futuros proyectos o si puede ser ampliado con este propósito; indicar si la nueva sección de barra en media tensión, asociada al Proyecto, tendrá espacio disponible para la conexión de futuros proyectos o si puede ser ampliada con este propósito; indicar cómo se dará respaldo, en media tensión, a las secciones de barra existentes en la subestación y, por último, actualizar los diagramas y planos del Proyecto, en base a la respuesta entregada;

11) Que, mediante la Carta N° 1565992, el Promotor solicita a esta Comisión, una prórroga para entregar la información en el considerando anterior, la cual fue autorizada por este servicio en virtud de Oficio Ordinario N° 243;

12) Que, mediante la Carta N° 1566155, el Promotor da respuesta a la solicitud de información adicional emitida por esta Comisión, contenida en el Oficio Ordinario N° 195. En ella indica que, considerando la conexión del Proyecto y las solicitudes de conexión bajo régimen de acceso abierto, la barra de 110 kV en S/E Chacabuco presenta solo una posición disponible para la conexión de futuros proyectos, sin embargo, su acceso está limitado por canalizaciones de media tensión existentes y proyectadas que interferirían con el emplazamiento de la línea o servicio que eventualmente se conecte a dicha posición; asimismo, indica que la nueva sección de barra en media tensión, asociada al Proyecto, tendrá espacio disponible para la construcción de dos paños futuros en 23 kV, los cuales pueden ser utilizados como alimentadores y, finalmente, señala que, con el propósito de dar respaldo a la nueva sección de barra en media tensión, asociada al Proyecto, tendrá una interconexión con la sección de barra en 23 kV asociada al Transformador N° 7 existente en S/E Chacabuco;

13) Que, en particular, esta Comisión concuerda con lo informado por el Promotor y por el Coordinador en cuanto la **necesidad** de la obra "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2" se justifica en la medida que efectivamente existe una demanda por parte del proyecto "Data Center Chile 2", y que no es factible la conexión desde ninguna de las subestaciones existentes geográficamente cercanas. Adicionalmente, esta Comisión ha replicado los análisis realizados por STM y el Coordinador, compartiendo el diagnóstico presentado en cuanto a los impactos en las instalaciones de transmisión en la vecindad del proyecto;

14) Que, adicionalmente, esta Comisión estima que se ha justificado debidamente la **urgencia** de ejecutar la obra "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", toda vez que es necesario abastecer en el cortísimo plazo la demanda asociada al proyecto "Data Center Chile 2";

15) Que, esta Comisión coincide con el Coordinador en cuanto a que, en el caso que el Proyecto hubiese sido presentado mediante el proceso formal de la planificación de la transmisión, los plazos no coincidirían con la necesidad de suministro en el cortísimo plazo;

16) Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento, la Comisión debe resolver las solicitudes de autorización para ejecutar las obras de transmisión que se le hayan presentado, pudiendo otorgarlas o rechazarlas fundadamente; y

17) Que, a la luz de lo razonado en los considerandos precedentes, esta Comisión concluye que existen motivos suficientes para autorizar la ejecución de la obra "Nuevo Transformador AT/MT en S/E Chacabuco", de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley.

RESUELVO:

Artículo Primero: Autorízase a Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. a ejecutar las siguientes obras del proyecto: **"Nuevo Transformador AT/MT en S/E Chacabuco"**, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos:

a) Obras de transmisión autorizadas a ejecutar:

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Chacabuco mediante la instalación de un nuevo transformador 110/23 kV y al menos 40 MVA de capacidad y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 23 kV, en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, el paño de conexión al nuevo transformador, un paño de interconexión con las barras existentes y espacio en barra para la construcción de 8 paños para la conexión de futuros proyectos.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

b) Plazo constructivo y de entrada en operación de las obras:

Las obras descritas en el literal a) anterior deberán ser construidas y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 18 meses siguientes a la notificación de la presente resolución.

En caso de que el día del vencimiento del plazo para la entrada en operación del proyecto sea un día inhábil, entendiéndose como tal los sábados, domingos y festivos, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil inmediatamente siguiente.

La ingeniería básica y de detalle para todas las obras señaladas precedentemente en el literal a) e indicadas en el cronograma presentado por Sociedad Transmisora Metropolitana S.A., deberán ser entregadas por ésta a la Comisión y al Coordinador dentro del plazo de 270 días corridos contados desde la notificación de la presente resolución.

c) Cauciones de fiel cumplimento del cronograma de ejecución de obras y de las características técnicas de las mismas:

Establézcase, para garantizar fiel cumplimiento del cronograma de ejecución de obras y de la descripción y características técnicas de las mismas, las siguientes cauciones:

1. Una caución que asciende a 110.000.- dólares de los Estados Unidos de América, asociada a la emisión de las órdenes de compra para la adquisición de los equipos principales para el desarrollo de las obras descritas en el literal a), dentro del plazo de 3 meses contados desde la notificación de la presente resolución, en adelante "Caución 1". Esta caución deberá tener una vigencia no inferior a 100 días posteriores al cumplimiento del plazo de 3 meses antes indicado.
2. Una caución que asciende a 110.000.- dólares de los Estados Unidos de América, asociada a la Declaración en Construcción del proyecto "Nuevo Transformador AT/MT en S/E Chacabuco", dentro del plazo de 12 meses contados desde la notificación de la presente resolución, en adelante "Caución 2". Esta caución deberá tener una vigencia no inferior a 100 días posteriores al cumplimiento del plazo de 12 meses antes indicado.
3. Una caución que asciende a 220.000.- dólares de los Estados Unidos de América, asociada a la entrada en operación de las obras descritas en el literal a) de la presente resolución, dentro del plazo de 18 meses contados desde la notificación de la presente resolución, en adelante "Caución 3". Esta caución deberá tener una vigencia no inferior a 100 días posteriores al cumplimiento del plazo de 18 meses antes indicado.

Las cauciones deberán ser tomadas por Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. a beneficio del Ministerio de Energía, pagaderas a la vista contra la simple presentación y sin aviso al banco ni al tomador, siendo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles el organismo encargado de su ejecución en caso de que el Coordinador Eléctrico Nacional verifique las condiciones que habiliten a su cobro. Para estos efectos, el Ministerio podrá endosar los documentos de caución en comisión de cobranza a la Superintendencia.

Las Cauciones 1 y 2 deberán ser entregadas por Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. al Coordinador, dentro del plazo de 25 días siguientes contados desde la notificación de la presente resolución.

La Caución 3 deberá ser entregada por Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. al Coordinador, dentro del plazo de 15 días siguientes a que se haya cumplido el hito asociado a la Caución 2 o vencido el plazo de 12 meses establecidos para su cumplimiento, cualquiera de estos dos hechos que ocurra primero.

Las Cauciones de fiel cumplimiento deberán ser debidamente custodiadas por el Coordinador y devueltas a Sociedad Transmisora Metropolitana S.A., una vez que ésta haya entregado a la Comisión las órdenes de compra para la adquisición de los equipos principales para el desarrollo de las obras descritas en el literal a), respecto de la Caución 1; una vez que el proyecto "Nuevo Transformador AT/MT en S/E Chacabuco" sea declarado en construcción, respecto de la Caución

2; y una vez que cada una de las instalaciones de las obras descritas en el literal a) entren en operación, respecto de la Caución 3.

Artículo Segundo: En caso de que Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. incurra en incumplimiento de la ejecución de las obras del proyecto **"Nuevo Transformador AT/MT en S/E Chacabuco"** autorizadas en el artículo anterior en los plazos o bajo las condiciones anteriormente mencionados, o no cumpla con cualquiera otra de las obligaciones impuestas en la presente resolución, perderá el derecho a ejecutarlas en conformidad a lo establecido en el artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Asimismo, el incumplimiento de los plazos de construcción y/o de entrada en operación de las obras autorizadas, de las características técnicas de las mismas o cualquier obligación de Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. establecida en la presente resolución, podrá ser objeto de las sanciones que corresponda, en conformidad a la normativa vigente.

Artículo Tercero: De acuerdo al literal e) del artículo 42 del Reglamento, le corresponde a esta Comisión calificar las obras de transmisión autorizadas mediante esta resolución. De esta forma, y de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 43 del Decreto N° 10, las obras autorizadas en el literal a) del artículo primero serán adscritas transitoriamente al Sistema de Transmisión Zonal, área D.

Artículo Cuarto: Notifíquese la presente resolución a Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. y al Coordinador Eléctrico Nacional a través de correo electrónico.

Anótese y notifíquese

MARCO ANTONIO MANCILLA AYANCAN

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO MANCILLA AYANCAN
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, title=ING CIVIL INDUSTRIAL, cn=MARCO ANTONIO MANCILLA AYANCAN, email=MMANCILLA@CNE.CL, serialNumber=10213184-3
Fecha: 2025.04.17 15:42:40 -04'00'

SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

FCP/MFH/PMP/ABA/RQM/LVN

Distribución:
- Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
- Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional
- Archivo Departamento Jurídico, CNE
- Archivo Departamento Eléctrico, CNE
- Archivo Oficina de Partes, CNE
- Expediente N° 382/2025
- Expediente N° 1094/2025
- Expediente N° 1154/2025